

1500096-83.2022.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, diversidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Some-se a isso o fato de que o acusado, na presente data, confirmou que realizava o comércio de drogas no local, embora tenha dito que apenas as porções de cocaína lhe pertenciam.

Desse modo, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500096-83.2022.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500096-83.2022.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN GRACIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Alan Graciano, menor de 21 anos de idade, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 16:00 horas, na Rua Conchal, 391, Vila São Carlos, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de uma praça pública, da Escola Estadual "Francisco Antônio Gonçalves" e do Centro Esportivo Ceresco, local onde se realiza diversões de qualquer natureza, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 35 (trinta e cinco) microtubos contendo cocaína, com peso bruto total de 25g (vinte e cinco gramas), e 21 (vinte e uma) porções de maconha, com peso bruto total de 59g (cinquenta e nove gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 259/260) e a denúncia foi recebida pela decisão de fls. 261/262.

Houve citação (fls. 283).

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com conseqüente absolvição do réu. Alternativamente, requer seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 3º, da lei antidrogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 136), pelo laudo pericial do local (fls. 179/183), pelo laudo pericial toxicológico (fls. 170/172; 173/175 e 176/178) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Marcos Felipe Salvador Leandro disse que estava em patrulhamento em local já conhecido como ponto de venda de drogas quando avistou o acusado pulando o muro de um terreno baldio. O acusado segurava uma sacola, foi abordado pelo depoente e, no interior da sacola, localizou cocaína. Disse que outro indivíduo foi abordado e com ele apreendido 'crack'. Informa que uma mulher foi abordada e com ela apreendido dinheiro.

O guarda municipal Carlos Cezar Borges disse que o acusado saiu do interior de um terreno, dirigiu-se a um bar e entregou dinheiro à irmã dele. Na sequência, localizou droga em uma sacola e avistou o acusado perto do terreno na posse de tal objeto. Disse que o local da abordagem é ponto conhecido de venda de droga. No momento da apreensão da droga, o parceiro do depoente abordou o acusado e o depoente se dirigiu ao interior do bar. Confirma que avistou o acusado na posse da sacola onde as drogas foram encontradas.

Francisca Rosa Simão Candido disse que estava no bar quando os guardas chegarem e que o acusado estava ao lado. Não havia droga no local. Disse que o acusado não saiu do terreno baldio existente em frente ao bar e que os guardas localizaram a droga e colocaram ao lado do acusado.

Em solo policial, o acusado Alan Graciano disse que estava saindo para usar o banheiro, momento em que os guardas municipais o abordaram. Disse que os guardas realizaram buscas em um terreno e retornaram com uma sacola, atribuindo a propriedade ao interrogando. Disse que aquela sacola com drogas não lhe pertencia (fls. 10).

Em juízo, o acusado disse que não portava nenhuma porção de droga. Informa que as porções de cocaína e maconha foram localizadas no terreno baldio, mas que apenas as porções de cocaína lhe pertenciam e se destinavam à comercialização. Relata que comercializava droga há duas semanas porque enfrentava dificuldade financeira e possui dois filhos menores. O dinheiro apreendido não lhe pertencia.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, diversidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Some-se a isso o fato de que o acusado, na presente data, confirmou que realizava o comércio de drogas no local, embora tenha dito que apenas as porções de cocaína lhe pertenciam.

Desse modo, a apreensão da droga e a confirmação, pelo acusado, de que praticava o narcotráfico tornam inafastável sua condenação nos termos da denúncia, como incurso no artigo 33 da lei n. 11.343/06.

Nem se diga que a testemunha Francisca afirmou que nada foi apreendido na posse do

acusado, pois os guardas civis prestaram depoimento em sentido diametralmente oposto e, ainda que assim não fosse, o próprio acusado afirmou que as porções de cocaína lhe pertenciam e se destinavam à comercialização.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava e trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado. Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas o acusado era menor de 21 anos de idade e confessou espontaneamente os fatos, ficando reconhecidas as atenuantes, sem reflexo sobre a pena aplicada, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem praça pública e estabelecimento de ensino, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía

entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, incabível a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, na medida em que, há pouco mais de sessenta dias, o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, como incurso no artigo 33 da lei n. 11.343/06 (autos n. 15001134-32.2021.8.26.0546 - fl.299/307).

Nesse caso, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória naquele feito nº 15001134-32.2021.8.26.0546 - fl.299/307, e sendo preso pelo crime de tráfico de drogas menos de um ano depois, notório o envolvimento do acusado em atividades criminosas, não fazendo jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, pois este dispositivo veda a redução da pena do agente que se dedique a atividades criminosas, o que se pode dizer do acusado que, em menos de um ano, foi preso em duas ocasiões distintas pelo crime de tráfico de drogas.

Em hipótese semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: Embora não se tenha notícia de trânsito em julgado, já foi condenado em outro processo por crime da mesma estirpe, circunstância que, aliada à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, delineia ter a narcotraficância como meio de subsistência. E como a 'mens legis' da redutora foi a de beneficiar o agente que tivesse imerso no submundo do crime em situação de mero desvio de conduta, caracterizando o "marinheiro de primeira viagem", como mencionado pela doutrina, não há como conceder a benesse legal na hipótese. O cenário projetado, portanto, revela fatores sintomáticos da dedicação contumaz do réu ao tráfico de drogas, o que fundamenta o afastamento da benesse legal conferida em primeira instância, reconduzindo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso (TJSP, Apelação n. 0002956-24.2010.8.26.0362, 4ª Câmara de Direito Criminal Extraordinária, Relator designado Des. Euvaldo Chaib, julgado aos 7/8/2014).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois, como demonstrado anteriormente, o acusado ostenta anterior condenação pela prática de narcotráfico e respondia àquela acusação em liberdade.

Apesar disso, tornou a incorrer na comercialização de drogas, revelando que a fixação do regime fechado é a única medida cabível para a adequada repressão da conduta praticada.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Alan Graciano à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, dando-o como incurso no crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que ostenta outro processo em curso por fato análogo, em que igualmente consta condenação pela prática do tráfico de drogas, demonstrando que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono dativo nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Determino a restituição do valor apreendido à investigada Victoria, pois apreendido em posse dela e inexistente prova de seu envolvimento com o tráfico de drogas, ou da origem ilícita do numerário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
PRI.
Mogi Guacu, 26 de maio de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA